

0006828-41.2017.8.26.0996

Classe: Execução da Pena

Assunto: Aberto

Magistrado: ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/10/2022

... quando cometeu novo crime de tráfico ilícito de droga. No processo de conhecimento, referente à esse delito, foi concedida prisão domiciliar.

Nesta execução, pelo cometimento da nova infração penal, em um primeiro momento, a prisão domiciliar foi revogada. No entanto, pelos mesmos motivos expostos no processo de conhecimento, o benefício foi restabelecido (fls. 332/333).

Assim, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

1ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0006828-41.2017.8.26.0996 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0006828-41.2017.8.26.0996

Classe - Assunto:

Execução da Pena - Aberto (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 14453/2016 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 14453/2016 - DEL.SEC.ARAÇATUBA PLANTÃO, 459/16 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Araçatuba

Autor:

Justiça Pública

Executado:

Daiani de Souza Pascoal

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

A sentenciada cumpria pena em prisão domiciliar, quando cometeu novo crime de tráfico ilícito de droga. No processo de conhecimento, referente à esse delito, foi concedida prisão domiciliar.

Nesta execução, pelo cometimento da nova infração penal, em um primeiro momento, a prisão domiciliar foi revogada. No entanto, pelos mesmos motivos expostos no processo de conhecimento, o benefício foi restabelecido (fls. 332/333).

Assim, indefiro a cota ministerial de fl. 386, uma vez que a questão já foi exaustivamente deliberada.

Em prosseguimento, tendo em vista o integral cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme se vê no cálculo de fls. 364/365, não obstante a manifestação ministerial, e o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA a pena privativa de liberdade, imposta à sentenciada DAIANI DE SOUZA PASCOAL, RG 43198666 SSP/SP, referente ao Processo 0000884-10.2016.8.26.0603, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Araçatuba/SP, em virtude de seu efetivo cumprimento.

Expeça-se alvará de soltura.

A pena de multa, conforme documento de fl. 366, foi inscrita em dívida ativa.

Assim, igualmente julgo extinta a punibilidade da pena de multa imposta ao sentenciado, pois, ainda que este Juízo não tenha sido comunicado do seu pagamento pelo Juízo do conhecimento, o artigo 482, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, em seu parágrafo 3º, permite ao Juízo das Execuções Criminais competente, quando julgar extinto o processo de execução do sentenciado, declarar extinta a punibilidade da pena de multa, ainda que pendente a sua cobrança, hipóteses em que determinará as comunicações de praxe, inclusive para o Tribunal Regional Eleitoral.

Diante disso, julgo extinta a punibilidade da pena de multa imposta no Processo 0000884-10.2016.8.26.0603, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Araçatuba/SP.

Assim, nada mais havendo, arquivem-se os autos.

R.P.I.C.

Birigui, 14 de outubro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA